

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
אביגדור ליברמן
עודד פורר
יבגני סובה
שרון ניר
יוליה מלינובסקי

3606/25/פ

הצעת חוק חובת לימודי ליבה וביטול מוסדות הפטור (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2023

1. תיקון חוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953¹, במקום סעיף 11 יבוא :
ממלכתי

11. (א) מוסד חינוך שאינו נתון לפיקוח משרד
חינוך שאינם נתונים החינוך, ושתכנית הלימודים בו אינה כוללת את
לפיקוח משרד תכנית היסוד בהתאם להוראות המנהל הכללי לא
החינוך יקבל תמיכה מתקציב המדינה.

(ב) השר רשאי לקבוע, בתקנות, סדרים ותנאים
להכרזת מוסדות לא רשמיים כמוסדות חינוך
מוכרים ובלבד שמתקיימות בהם הוראות סעיף
קטן (א)."

2. בחוק לימוד חובה, התש"ט–1949² –
חובה

(1) בסעיף 5(א), בסופו יבוא "ובלבד שמוסד החינוך נתון לפיקוח משרד
החינוך ושתוכנית הלימודים בו כוללת את תכנית היסוד בהתאם להוראות
המנהל הכללי";

(2) סעיף 10א – בטל.

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 137.

² ס"ח התשי"ט, עמ' 287.

תיקון חוק מוסדות 3. בחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008³, בסעיף 5(א) חינוך תרבותיים במקום הסיפה החל במילים "תהיה בשיעור" יבוא "תהיה בכפוף לכך שמוסד ייחודיים החינוך נתון לפיקוח משרד החינוך ושתוכנית הלימודים בו כוללת את תכנית היסוד בהתאם להוראות המנהל הכללי".

דברי הסבר

תוכנית היסוד המחייבת כיום במערכת החינוך הממלכתית ובאופן חלקי גם במוסדות המוכרים שאינם רשמיים, המכונה "לימודי ליבה", נועדה לחשוף כל תלמיד בישראל, לתכנים לימודיים בסיסיים בעלי אופי כללי, לאומי ואוניברסלי. תכנים אלה הם הגרעין הבסיסי, המשותף והמאחד את הזרמים השונים בחברה הישראלית אשר יוצר מכנה משותף בין תלמידי הזרמים השונים ברמת התוכן וכן ברמה המושגית והערכית ובכישורי החשיבה והלמידה.

לימודי הליבה נועדו להשיג שתי מטרות עיקריות: האחת, להיות חוליה מקשרת בין כל פלגי העם ומגזריו כדי ליצור מכנה משותף בסיסי, שהוא חיוני ליצירת הרמוניה בין חלקי החברה השונים; השנייה, לתת בידי כל ילד בישראל כלים בסיסיים להתמודדות עם החיים המודרניים, להשתלבות בשוק התעסוקה ולמימוש הזכות לשוויון הזדמנויות בפיתוח אישיותו ועצמאותו, הן בילדותו והן בבגרותו. לפיכך, מוצע לחייב כל מוסד חינוך, כולל מוסדות לא רשמיים ובעלי מעמד שונה, ללמד את תכנית הליבה ולהיות נתונים לפיקוח משרד החינוך כתנאי לקבלת תקציב מהמדינה.

בהתאם לכך, מוצע לתקן את סעיף 11 לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953, שעניינו מוסדות חינוך מוכרים, ולהבהיר שרק מוסדות חינוך הנתונים לפיקוח משרד החינוך ומלמדים לימודי ליבה באופן מלא, בהתאם להוראות המנהל הכללי של משרד החינוך, יהיו זכאים לתקצוב מאת המדינה. בהתאמה, מוצעים תיקונים בסעיפים 5 ו-10 לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, שמטרתם לקבוע את התנאים האמורים גם ביחס למוסדות בעלי מעמד "פטור" ובסעיף 5 לחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008, לעניין החלתם על מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אביגדור ליברמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/3135/25; הוסרה מסדר היום ביום י"א בסיוון התשפ"ג (31 במאי 2023)). הצעת החוק זהה לפ/3135/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בתמוז התשפ"ג (26.06.2023)

³ ס"ח התשס"ח, עמ' 742.